

DRAFT - NOT FOR CLIENT USE

Revive & Glow

RESUMO PARA REVISÃO DE ADVOGADA NA FLORIDA

Finalidade

Identificar os requisitos jurídicos e operacionais mínimos que devem estar definidos antes do atendimento. Este documento é um resumo de trabalho, não é contrato para clientes e não apresenta conclusão jurídica definitiva.

1. Empresa e serviços

- **Empresa:** Revive & Glow Wellness.
- **Local:** 9899 66th St N, Pinellas Park, FL 33782.
- **Serviços para análise:** red light therapy, infrared sauna, cold plunge, compression therapy, vibration therapy, body composition assessment, grounding e wellness hydration products.
- Peptides, GLP-1, prescrições, exames e cuidados dirigidos por médico deverão permanecer sob o profissional licenciado aplicável e documentação própria.

2. Pontos jurídicos já identificados

Assinatura e registros eletrônicos

- A Florida reconhece registros e assinaturas eletrônicas quando existe intenção de assinar e concordância com a transação eletrônica.
- Quando o registro eletrônico precisar ser mantido, ele deverá refletir corretamente o documento final e permanecer acessível para consulta futura.
- Por isso, o fluxo deverá registrar identidade do assinante, intenção, data e hora, versão do termo e cópia recuperável vinculada ao perfil do cliente.

Proteção das informações pessoais eletrônicas

- Empresas que adquirem, armazenam ou utilizam informações pessoais abrangidas pela lei da Florida devem adotar medidas razoáveis para protegê-las.
- Nome combinado com respostas relacionadas à saúde não deverá ser enviado por e-mail comum nem permanecer visível no tablet compartilhado.
- O concierge proposto mantém respostas apenas temporariamente, bloqueia a passagem para a equipe com PIN e limpa a sessão ao concluir ou após inatividade. O registro assinado será configurado no Mindbody somente após aprovação.

3. Limitação importante

Não concluímos que a Florida exija um waiver universal contendo todas as cláusulas do rascunho extenso. O conteúdo realmente obrigatório pode depender do serviço, equipamento, licenças profissionais, relação com o provider médico, idade, apólice de seguro e operação real.

Decisões solicitadas

SEPARAR LEI, EXIGÊNCIA DA SEGURADORA E BOA PRÁTICA OPCIONAL

- 1. Para cada serviço listado, existe obrigação legal de consentimento informado, reconhecimento de risco, waiver ou triagem assinada antes da participação?
- 2. Quais disclosures e contraindicações são obrigatórios para cada modalidade?
- 3. Quais condições exigem exclusão, revisão da equipe ou liberação escrita de profissional de saúde?
- 4. Um consentimento geral pode cobrir os serviços não médicos ou são necessários documentos específicos?
- 5. Um release por ordinary negligence é apropriado e válido? Se for, favor fornecer ou aprovar o texto e as partes protegidas.
- 6. Quais regras se aplicam a menores, idade mínima e assinatura de pai ou responsável legal?
- 7. Por quanto tempo intake, consentimentos e registros assinados devem ser mantidos? Quando devem ser renovados?
- 8. O fluxo eletrônico do Mindbody atende atribuição, acesso, cópia e retenção exigidos?
- 9. Quais avisos de privacidade, disclosures de terceiros, medidas de segurança e procedimentos de incidente são obrigatórios?
- 10. Quais documentos e responsabilidades devem permanecer exclusivamente com o provider licenciado para peptides, GLP-1, exames e serviços médicos?
- 11. Alguma modalidade exige licença, registro, supervisão, sinalização, especificação de equipamento ou protocolo emergencial?
- 12. Quais waivers ou procedimentos adicionais são condições da seguradora, mesmo sem obrigação legal independente?

Abordagem provisória proposta

- Manter a avaliação como conteúdo educacional, sem diagnóstico, tratamento ou medical clearance.
- Exigir revisão presencial de segurança antes de confirmar qualquer serviço.
- Não ativar release of liability nem afirmar que o cliente foi liberado medicamente.
- Não enviar respostas detalhadas de saúde por e-mail; restringir o tablet e apagar sessões abandonadas.
- Não ativar assinatura até a advogada confirmar os documentos necessários e aprovar o texto final.

Fontes oficiais consultadas

Autoridade	Assunto
Florida Statutes § 668.50	Transações, assinaturas, apresentação e retenção de registros eletrônicos.
Florida Statutes § 501.171	Proteção razoável de informações pessoais eletrônicas e obrigações relativas a incidentes.

Consulta oficial: leg.state.fl.us/Statutes/. Solicitamos que a advogada confirme as versões vigentes e toda legislação, regulamentação, jurisprudência, regra local e condição de seguro aplicável à operação.